Seule la subvention versée à la SNCF est mentionnée dans l'état annuel des dettes et créances entre l'Etat et la sécurité sociale. En effet, seule cette subvention est définie en droit comme une subvention d'équilibre[1], à la différence des autres qui ont cependant *de facto* pour rôle d'assurer leur équilibre.

Tableau 17 • Subventions d'équilibre de l'État versées ou à verser aux régimes spéciaux entre 2020 et 2024 (en M€)

	2021	2022	LFI2023	PLF2024
Régimes de retraite de la SEITA	135,7	134,0	130,4	129,4
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM)	993,2	957,4	925,0	920,4
Caisse de retraite des régies ferroviaires d'outre-mer	0,9	0,8	0,9	0,8
Etablissement national des invalides de la marine (ENIM)	809,6	803,3	802,0	787,3
Subvention versée à la caisse SNCF	3 272,5	3 238,0	3 450,1	3 464,4
Subvention versée à la caisse RATP	737,0	778,0	810,7	886,5
Total régimes spéciaux	**5 948,8**	**5 911,5**	**6 119,0**	**6 188,9**

Sources : RAP/PAP

1.2. Les garanties de la neutralité financière des relations entre l'État et la sécurité sociale

1.2.1. Le principe de neutralité financière des relations entre l'État et la sécurité sociale

L'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale définit le principe de neutralité, pour la trésorerie des régimes obligatoires de base, des flux financiers entre l'État et les régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

La loi du 29 décembre 1999 pose ainsi les fondements du principe de neutralisation des effets de trésorerie des relations financières entre l'État, les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base et ces régimes. Le strict respect de la neutralité financière des relations entre l'État et la sécurité sociale constitue en effet un enjeu central pour la sécurisation de la gestion de la trésorerie assurée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

Pour mettre en œuvre ce principe, l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale prévoit la compensation intégrale aux régimes concernés, sous forme de crédits budgétaires, de toutes les mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, pendant toute la durée de leur application, sauf disposition contraire prévue en loi de financement de la sécurité sociale. Cette compensation est effectuée dans le cadre de la loi de finances par l'ouverture de crédits budgétaires correspondant au montant estimé des avances de trésorerie effectuées par l'ACOSS pour le compte de l'État. Par dérogation, il peut être fait exception à l'application de l'article L. 131-7, soit pour prévoir une autre compensation – le plus souvent par affectation de recette fiscale, la TVA – soit pour prévoir l'absence de compensation. C'est uniquement dans ce dernier cas que le coût final est supporté par la sécurité sociale. Les modalités d'application de cette règle sont présentées dans l'annexe 4.

Les prestations versées pour le compte de l'Etat font également l'objet d'une compensation intégrale, mise en œuvre selon les mêmes modalités.

1.2.2. Les mécanismes permettant d'assurer le respect du principe de neutralité financière

Deux principaux mécanismes permettent d'assurer la neutralité et la transparence de ces flux financiers :

- Une budgétisation conforme aux prévisions de dépenses, éventuellement ajustée en loi de finances rectificative ou en loi de fin de gestion ;
- Des conventions financières entre l'ACOSS et l'État qui garantissent les échéances des versements au cours de l'année des crédits de compensation ouverts en loi de finances.

[1] Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.